

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC2736.....

Tocache; **05 OCT 2023**

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, Nota de Coordinación N° 249-2023-GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 21 de setiembre de 2023, emitido por el Mag. Eco. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de Ugel Tocache, donde solicita opinión legal para aprobación al permiso de Licencia Sindical de dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial del SITASE TOCACHE, durante el tiempo que dure su mandato, a partir del 15 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2024 (periodo de dos años), a tiempo completo y a tiempo parcial.

Que, con Informe N° 230-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RR.HH, de fecha 21 de setiembre de 2023, emitido por la Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de G. RR.HH, informe donde realiza análisis sobre solicitud de licencia sindical de dirigentes del Comité Ejecutivo provincial del Sitase Tocache, en el cual concluye OTORGAR la licencia sindical con eficacia anticipada a los miembros de la Junta Directiva de la citada organización sindical porque: i) La solicitud de la licencia sindical fue presentada con fecha 08 de agosto de 2023, por lo que resulta pertinente emitir el acto administrativo con eficacia anticipada, a fin de evitar que los beneficiarios propuestos por la referida organización sindical, se vean afectados en el control de asistencia y el correspondiente cálculo de sus remuneraciones, considerando que las licencias sindicales se otorgan con goce remunerativo.

Que, con Memorando N° 1606-2023- GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 20 de setiembre de 2023, emitido por el Mag. Eco. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de Ugel Tocache, dirigido a la Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Encargada de Recursos Humanos, en donde traslada documento para su atención inmediata, respecto a la solicitud de licencia Sindical de dirigentes del comité ejecutivo provincial del SITASE Tocache, durante el tiempo que dure su mandato, a partir del 15 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2024 (periodo de dos años), a tiempo completo y a tiempo parcial.

Que, con Oficio N° 035-2023-SITASE-T, de fecha 08 de agosto de 2023, emitido por Walter Herrera Peña-Secretario General del Sindicato de Trabajadores Administrativos del sector Educación, en donde solicita licencia sindical de dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial del SITASE Tocache.

Que, con Oficio N° 003-CEN-FENTASE-22023, de fecha 04 de Enero del 2023, emitido por José Delgado Bautista-Secretario General CEN-FENTASE, y Juan Silva Julián-Secretario de Organización-CEN-FENTASE, en donde hace llegar la acreditación de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos del sector Educación-SITASE TOCACHE, debidamente representado por el señor Walter Herrera Peña-Secretario General, para el periodo del 15 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2024, a fin de que se le brinde las facilidades para el cumplimiento de sus funciones sindicales en defensa de los derechos e intereses de sus afiliados, asimismo se adjunta relación de directivos.

Que, con Credencial de fecha 04 de Enero del 2023, el Sr. José M. Delgado Bautista-Secretario General-CEN-FENTASE, en donde consta la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos del sector de Educación SITASE TOCACHE,



de las organizaciones reconocidas de empleados públicos, facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio del interesado. Lo que también ha sido establecido en el artículo 122° del reglamento del Decreto Legislativo N° 276, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, donde se establece el deber de las entidades empleadoras de brindar las facilidades del caso a los dirigentes sindicales para el ejercicio de sus funciones.

Sobre el particular, corresponde precisar que la Resolución Ministerial N° 1485-90-ED fue emitida en virtud de los acuerdos adoptados entre los representantes del Ministerio de Educación y los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación - FENTASE, en ese sentido, dicha resolución es producto de un pacto o acuerdo que tiene fuerza vinculante entre las partes antes mencionadas, lo que significa que es de obligatorio cumplimiento para las mismas.

Que, sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, establece que la organización sindical deberá comunicar, con la debida anticipación, a la entidad a la que pertenece el dirigente sindical la utilización de la licencia para acudir a actos de concurrencia obligatoria; y, a lo señalado en el Informe técnico N° 898-2015- SERVIR/GPSC, la cual indica que corresponde a los dirigentes sindicales acreditar que las licencias solicitadas son para actos de asistencia obligatoria; debiendo cada organización sindical establecer los mecanismos que permitan controlar que el tiempo de licencia sea utilizado por el dirigente para fines de actividades gremiales. Incluso, cabe precisar que, mediante Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 06037-2013-PA/TC, se estableció como nuevo criterio para el otorgamiento de la licencia sindical, el deber de informar a la entidad empleadora los actos de concurrencia obligatoria a las cuales deben asistir los dirigentes cuando soliciten la licencia sindical a la que tienen derecho.

En atención a lo cual, se debe tener en cuenta que, el representante de la organización sindical deberá comunicar, con la debida anticipación, a la entidad la utilización de la licencia para acudir a actos de concurrencia obligatoria. Asimismo, la organización deberá acreditar que dicha licencia solicitada es para actos de asistencia obligatoria y establecer mecanismos que permitan controlar que el tiempo de la licencia sea utilizado por el dirigente para fines de actividades gremiales, con la finalidad de no afectar con las funciones de cada servidor público de la entidad pública que pertenezcan.

Que, se debe de tener en cuenta lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 30057-Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en su art. 51° establece acerca de:

"Artículo 51.- De la libertad sindical: La libertad sindical comprende el derecho de los servidores civiles a constituir, afiliarse y desafiliarse a organizaciones sindicales del ámbito que estimen conveniente. Asimismo, las organizaciones sindicales tienen el derecho de elegir a sus representantes, redactar sus estatutos, formar parte de organizaciones sindicales de grado superior, disolverse, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción. La libertad sindical también se manifiesta en el derecho a desarrollar libremente actividades sindicales en procura de la defensa de sus intereses."

Asimismo, en el mismo cuerpo normativo se estipula el:

"Artículo 59.- Del registro sindical: Las organizaciones sindicales de servidores civiles, las federaciones y confederaciones se registran en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, regulado por la Ley N° 27556 y sus normas reglamentarias. El registro es un acto formal, no constitutivo y le confiere personería jurídica. Las organizaciones sindicales, cumplido el trámite de registro, podrán por este solo mérito inscribirse en el registro de asociaciones para efectos civiles.

Artículo 61.- De las licencias sindicales El convenio colectivo podrá contener las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias sindicales, las mismas que configuran un supuesto de suspensión imperfecta del servicio civil, de acuerdo con el literal d) del numeral 47.2 del artículo 47 de la Ley. A falta de acuerdo, las entidades públicas solo están obligadas a otorgar permisos o licencias sindicales para actos de concurrencia obligatoria hasta un límite de 30 días calendario por año y por dirigente. El límite de treinta (30) días calendario al año por dirigente no se aplicará cuando exista convenio colectivo o costumbre más favorable."

Que, de conformidad con lo dispuesto en las normas se determina: Conceder con eficacia anticipada dos (2) licencias sindicales a tiempo completo



LC2736

para el periodo del 15 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre re del 2023, de conformidad con su estatuto gremial.

Que, con Oficio N° 203-2023-GRSM/DPSCLDFT, de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por el Abog. Alejandro Gustavo León Martínez-Director de Prevención y Solución de Conflictos y Derechos Fundamentales en el Trabajo, dirigido al Sr. Walter Herrera Peña-Secretario General del SITASE TOCACHE, en donde remite la Constancia de nueva Junta Directiva del SITASE TOCACHE.

Que, con Proveído N° 001-2023, de fecha 05 de mayo de 2023, emitido por el Abog. Alejandro Gustavo León Martínez-Director de Prevención y Solución de Conflictos y Derechos Fundamentales en el Trabajo, dirigido al Sr. Walter Herrera Peña-Secretario General del SITASE TOCACHE, hace referencia que SITASE TOCACHE ha cumplido con remitir todos los documentos requeridos, en consecuencia ha observado estrictamente lo regulado en la Ley N° 27556 "Ley que crea el registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos" y su reglamento aprobado por D.S. N° 003- 2004-TR, Directiva N° 0012-DNRT.

Que, con Constancia de la nueva Junta Directiva de SITASE TOCACHE, con ROSSP N° 001-2013- DRTPE-SM/OZTPE-T/SDRG, de fecha 05 de mayo del 2023 emitida por el Abog. Alejandro Gustavo León Martínez-Director de Prevención y Solución de Conflictos y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Que, con Informe Técnico N° 947-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 26 de Junio del 2019, emitido por Cynthia Su Lay-Gerente (e) de Políticas de gestión del Servicio Civil, sobre el otorgamiento de licencia sindical en virtud de la Resolución Ministerial.

Que, la Resolución Ministerial N° 1485-90, de fecha 05 de setiembre de 1990, en donde se Resuelve:

1°.- AUTORIZAR, la Licencia Sindical, con goce de remuneraciones, durante el periodo que dure su mandato, a los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativo del Sector Educación-FENTASE, en la fecha que se indica:

1.1 A nivel Nacional:

- a)
- b)

1.2 A Nivel de Sindicatos Bases de la Federación:

- a) Sindicato Base con más de mil afiliados.
 - A tiempo completo al Secretario General y dos (02) dirigentes, acreditados por la Organización Sindical.
 - A tiempo parcial, por el termino de diez (10) días continuos al mes, a los demás dirigentes
- b) Sindicato Base con menos de mil afiliados a nivel de Órgano de Ejecución Desconcentrado
 - A tiempo completo al Secretario General y un (01) dirigente, acreditados por la Organización Sindical.
 - A tiempo parcial, por el termino de diez (10) días continuos al mes, a los demás dirigentes.

12. Que, desarrollamos en este acto acerca de la Licencia Sindical: De acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, el Estado reconoce el derecho de sindicación como un derecho colectivo que tiene todo trabajador.

Que, el derecho de sindicación es un derecho constitucional ligado a dos aspectos, uno individual y otro colectivo. En su aspecto colectivo supone el desarrollo por parte del sindicato de actividades propias de su labor gremial, su derecho a formar sindicatos de nivel superior o regular los mecanismos de disolución, etc. Asimismo, este derecho se manifiesta en la actuación del sindicato a través de la negociación colectiva, la huelga, etc.

Asimismo, forma parte del derecho de libertad sindical en su aspecto colectivo, la libertad de representación, es decir, el derecho que tiene la organización sindical de contar con representantes para la defensa de los intereses de sus afiliados y de que dichos representantes gocen de las facilidades necesarias para el ejercicio de sus actividades de representación.

Así también, en merito a lo dispuesto en el artículo 6° del Convenio 151 de la organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Perú, señala que deberán concederse a los representantes



LC2736

y con goce de remuneraciones por el periodo comprendido del 08 de agosto del 2023 al 31 diciembre de 2024, a los siguientes miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación - Tocache, Régimen Laboral de N° 276-SITASE TOCACHE:

N°	CARGO SINDICAL	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	LICENCIA
1	Secretario General	Walter HERRERA PEÑA	01189746	A tiempo completo
2	Sub. Secretario General	Marco Antonio ALEGRÍA GUZMÁN	01187122	

Conceder con eficacia anticipada nueve (9) licencias sindicales a tiempo parcial por el término de los primeros diez (10) días continuos del mes, y con goce de remuneraciones por el periodo comprendido del 8 de agosto de 2023 al 31 de diciembre de 2024, a los siguientes miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación Tocache, Régimen Laboral de N° 276-SITASE TOCACHE:

N°	CARGO SINDICAL	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	LICENCIA
1	Secretario de Organización	Sarita TARAZONA CASTILLO	01000770	A tiempo parcial 10 días al mes
2	Secretario de Defensa	Jhoan HUAYAMI PÉREZ	80682156	
3	Secretario de Economía	Otilia MARÍN ALIAGA	01013036	
4	Secretario de Actas y Archivos	Katia SÁNCHEZ GRÁNDEZ	22527668	
5	Secretario de Prensa y Propaganda	Abel RAMÍREZ GARCÍA	01011942	
6	Secretario de Disciplina y Fiscalización	Tessy ARMAS TORRES	45998716	
7	Secretario de Asuntos Sociales	Patricia DÍAZ ALEGRÍA	01013116	
8	Secretario de Cultura, Deporte y Capacitación	Raúl Benigno PUQUIO FERNÁNDEZ	01013049	
9	Secretario de Desarrollo y Promoción de la Mujer	Betsy ROJAS RUIZ	00822856	

Que con Opinión Legal N°100-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 28 de setiembre, emitido por la Abg. Dolly Rengifo Romero - Responsable del Área de Asesoría Jurídica, recomendó **DECLARAR PROCEDENTE** el permiso de Licencia Sindical de dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial del SITASE TOCACHE, durante el tiempo que dure su mandato, a partir del 15 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2024 (periodo de dos años), a tiempo completo y a tiempo parcial, solicitado por el Sr. WALTER HERRERA PEÑA-Secretario General del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, de acuerdo a los Cuadros que se anexa en la presente opinión.

Que, con Informe N°0225-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 28 de setiembre del 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración de la Ugel - Tocache, el Mag. Econ. Jhony Eysten Valles Gonzales, derivó la Opinión Legal N°100-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, que declara **PROCEDENTE** proyectar la Resolución Administrativa, con respecto al permiso de **LICENCIA SINDICAL** de dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial del SITASE Tocache, durante el tiempo que dure su mandato, a partir del 15 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2024 (periodo de dos años), a tiempo completo y a tiempo parcial, solicitado por el Sr. Walter Herrera Peña - Secretario General del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, de acuerdo a los cuadros que se anexa en la presente opinión legal.

Que, con Memorando N° 977-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 28 de setiembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO PROCEDENTE EL PERMISO DE LICENCIA SINDICAL**, a favor de los dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial del SITASE Tocache, durante el tiempo que dure su mandato, a partir del 15 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2024 (periodo de dos años), a tiempo completo y a tiempo parcial, solicitado por el sr. Walter HERRERA PEÑA - Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación.



LC2736

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR PROCEDENTE el permiso de Licencia Sindical de dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial del SITASE TOCACHE, durante el tiempo que dure su mandato, a partir del 15 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2024 (periodo de dos años), a tiempo completo y a tiempo parcial, solicitado por el Sr. WALTER HERRERA PEÑA-Secretario General del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, de acuerdo a los Cuadros que se anexa

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR.HH
MCPD/PROYECT-UGEL